

준비서면

사 건 2024가단123456 임대차보증금

원 고 홍길동

피 고 김철수

위 사건에 관하여 원고는 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 피고 주장의 요지

피고는 2026. 6. 30.자 답변서에서, 원고가 이 사건 주택을 원상으로 회복하지 않아 도배·장판 교체비 1,200,000원이 들었으므로 이를 보증금에서 빼야 한다고 주장합니다.

2. 통상의 손모는 원상회복 범위에 포함되지 않습니다

가. 임차인의 원상회복의무는 임차인이 고의나 과실로 목적물을 훼손한 경우에 생기는 것이고, 통상의 방법으로 사용하면서 자연스럽게 생긴 손모까지 회복할 의무는 없습니다.

나. 통상 손모의 보수비용은 차임에 이미 반영되어 있다고 보는 것이 거래 관념에 맞으므로, 이를 다시 임차인에게 물리는 것은 이중 부담입니다.

다. 원고는 2년간 이 사건 주택에 거주하였고, 도배와 장판의 상태는 2년의 통상 거주로 생기는 정도를 넘지 않습니다.

3. 이 사건 도배·장판의 실제 상태

원고가 인도 당시 찍은 사진(갑 제6호증)을 보면 벽지에는 가구 자리의 색 차이만 있을 뿐 찢김이나 오염이 없고, 장판도 눌린 자국 외에 파손된 곳이 없습니다.

피고가 낸 견적서(을 제1호증)는 집 전체를 새로 시공하는 것을 전제로 한 것이어서 원고의 사용과의 인과관계가 특정되지 않습니다.

4. 원상회복 특약도 없습니다

임대차계약서(갑 제1호증)에는 도배·장판 교체를 임차인이 부담한다는 특약이 없습니다.

5. 결론

따라서 피고의 공제 주장은 이유 없으므로, 피고는 원고에게 보증금 10,000,000원 전액을 반환하여야 합니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 갑 제6호증 | 인도 당시 주택 사진 |
| 1. 갑 제7호증 | 입주 당시와 인도 당시 비교 사진 |

2026. 8. 20.

위 원고 홍 길 동 (서명 또는 날인)

서울중앙지방법원 제12민사단독 귀중